

1503042-27.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CASSIA DA CRUZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... da pena por ser o delito de tráfico equiparado a crime hediondo.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado da imputação de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 16), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/19), pelo laudo pericial (fls. 47) e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503042-27.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503042-27.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2316275/2019 - 06º D.P. CAMPINAS, 8289092 - 06º D.P. CAMPINAS, 1688/19/306 - 06º

D.P. CAMPINAS, 2316275 - 06º D.P. CAMPINAS, 1688/19/306 - 06º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAGNO GOMES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CASSIA DA CRUZ

Vistos.

MAGNO GOMES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de outubro de 2019, às 11h30, na Avenida Embarque Sâmia Zarur, 145, Jardim Santa Lucia, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega e consumo de terceiros, 31 (trinta e um) invólucros plásticos fechados por pressão contendo 48,01 (quarenta e oito gramas e um decigrama) de Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", 27 (vinte e sete) microtubos plásticos do tipo "eppendorf" contendo 3.4g (três gramas e quatro decigramas) de cocaína, 17 (dezessete) invólucros

plásticos fechados por meio de nó contendo 8,59g (oito gramas e cinquenta e nove decigramas) de cocaína, e 04 (quatro) comprimidos de "ecstasy", consoante de auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e do laudo de constatação preliminar de fls. 33/36, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A prisão preventiva foi decretada pela decisão de fls. 94/95. Foi determinada a notificação do réu (fls. 106/107). O réu foi notificado (fls. 193) e apresentou defesa preliminar (fls. 197).

Foi recebida a acusatória (fls. 198) e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia visto que a materialidade vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, bem como pelo Laudo de Constatação de fls. 47/50 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 152/155. Requereu a fixação de pena acima do mínimo por ser reincidente e requereu fosse fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena por ser o delito de tráfico equiparado a crime hediondo.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado da imputação de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 16), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/19), pelo laudo pericial (fls. 47) e demais provas carreadas aos autos.

A autoria também está, igualmente, caracterizada.

No dia dos fatos, o acusado empreendeu fuga no momento em que era conduzido para ser interrogado na presença de seu defensor, restando prejudicado o seu interrogatório.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do tráfico, dizendo que estava em um bar, próximo de sua casa, quando foi abordado. Afirmou que tinha acabado de sair da cadeia, não tinha nem um mês na rua e os policiais o indagaram se tinha algum dinheiro para dar para eles, senão seria levado preso. Acrescenta que, no local, algumas pessoas presenciaram a abordagem, como o dono do bar e algumas outras pessoas no local.

Os policiais civis ouvidos afirmaram que realizavam diligências em uma viatura descaracterizada pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, onde perceberam um fluxo de pessoas e então permaneceram observando a movimentação a uma certa distância, tendo surpreendido o acusado em atitude típica de tráfico, pois ele foi procurado por usuário de drogas e se dirigiu até uma moita, onde pegou algo, que foi entregue ao usuário. Diante disto, resolveram abordá-los, sendo o réu detido e revistado. Posteriormente, encontraram diversas porções de maconha, cocaína e comprimidos de ecstasy nas moitas. O réu permaneceu silente durante a abordagem.

Em que pese a negativa de autoria do Réu, o que se vê dos autos, portanto, são provas firmes, fortes e categóricas a indicar a necessidade de responsabilização do acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Todas essas circunstâncias somadas bem demonstram a ocorrência do crime e impedem o acolhimento da pretensão absolutória.

Além disso, a quantidade e a variedade de entorpecentes também indica que a finalidade era a traficância, bem como porque as drogas estavam acondicionadas da forma como as substâncias entorpecentes costumam ser embaladas para o comércio, conforme o laudo toxicológico às fls. 152/155.

Nesse sentido:

"Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Redução da pena conforme o disposto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível. Pena e regime mantidos.

Recurso improvido". (Relator (a): Freitas Filho; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/02/2017; Data de registro: 20/02/2017).

Aliás, a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do Juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal. Neste sentido: JUTACRIM 43/251.

As versões apresentadas pelos policiais civis são uníssonas e coerentes e indicam que parte dos entorpecentes foi localizada no local onde estava o Réu, apreendida após breve monitoramento em que identificaram comportamento compatível com o da traficância entre o Réu e um possível usuário.

Embora não tenha sido abordado o usuário, a versão do Réu de que teria sido forjado o flagrante pelos policiais não é verossímil, até porque, se essa versão fosse verdade, o Réu poderia ter arrolado outros conhecidos seus que estavam no local e teriam presenciado a abordagem, a exemplo do tal dono do Bar.

Outrossim, entende-se pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como in casu, em que não há qualquer motivo plausível para descredibilizar suas declarações.

Aliás, seria contraditório o Estado outorgar-lhes função de tamanha relevância para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Assim, não importa que os agentes da segurança sejam as únicas testemunhas acusatórias.

Diante de tal contexto, considerando especialmente os depoimentos coerentes e harmônicos prestados pelos policiais civis, bem como a quantidade e heterogeneidade de entorpecentes encontrada com o réu, levando em conta que nada foi trazido pelo réu para afastar sua responsabilidade criminal, inegável que a procedência da pretensão punitiva é medida que se impõe, para o fim de condená-lo pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Desta forma, passo à dosimetria da pena, respeitado o sistema trifásico, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, observados os critérios estabelecidos nos artigos 68 e 59 do Código Penal, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observa-se que a quantidade, heterogeneidade e natureza das drogas apreendidas (31 (trinta e um) invólucros plásticos fechados por pressão contendo 48,01 (quarenta e oito gramas e um decigrama) de Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", 27 (vinte e sete) microtubos plásticos do tipo "eppendorf" contendo 3.4g (três gramas e quatro decigramas) de cocaína, 17 (dezessete) invólucros plásticos fechados por meio de nó contendo 8,59g (oito gramas e cinquenta e nove decigramas) de cocaína, e 04 (quatro) comprimidos de "ecstasy"), foi acima do inerente ao crime previsto no art. 33 da citada lei especial, revelando maior lesão ao bem juridicamente tutelado, a saúde pública. Além disso, o Réu tem maus antecedentes, como se observa das anotações da sua FA (0009341-58.2007.8.26.0114 da 1ª Vara Criminal de Campinas/SP). Assim, não existindo mais nenhum elemento para valorar as demais circunstâncias, aumento a pena na primeira fase em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, o réu é multireincidente (0001503-97.2013.8.26.0229 e 0017580-12.2011.8.26.0114 - fls. 229/233 e 234/242), sendo que uma das condenações definitivas caracteriza reincidência específica (0017580-12.2011.8.26.0114 da 1ª Vara Criminal de Campinas/SP). Assim, entendo por bem aumentar em 1/4 (um quarto) a pena na segunda fase, fixando-a em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente específico e por conta das circunstâncias judiciais, que lhe são desfavoráveis. Assim, torno definitiva a pena

em .

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime FECHADO, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, uma vez que, não obstante a pena ora fixada não seja superior a oito anos, tal regime é o único recomendável ao caso dos autos, sobretudo diante da reincidência específica. Ainda, atendendo a nova redação do art. 387, § 2º, CPP, dada pela lei 12.736/12, mantenho o regime FECHADO, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que os réus permaneceram custodiados, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

Diante da declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343 /2006, bem como da expressão "vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", contida no artigo 44 do mesmo diploma normativo, mostra-se possível, em princípio, proceder-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, mesmo que perpetrado já na vigência da Lei n. 11.343/2006.

Acontece que, no caso em tela, quanto à substituição da pena e do sursis, incabível pela quantidade de pena aplicada e porque o réu é reincidente específico.

A respeito do valor dos dias-multa, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR MAGNO GOMES DE SOUZA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e, pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa,, fixados no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária.

O réu respondeu a este processo preso e não há nada de novo que indique que a sua situação deva ser alterada, mormente por conta da pena e regime que lhe foram aplicados, bem como o fato de ser reincidente específico, denotando que em liberdade colocará em risco a ordem pública. Assim, deixo de conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifiquem-se os condenados para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);

3) extraiam-se guias de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84), ou provisório, em caso de recurso.

4) lancem-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal.

6) expeça-se a certidão de honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a).
Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, dos objetos e valores apreendidos nos autos (fls. 15/17), autorizando ainda a destruição dos celulares apreendidos.
Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD e à autoridade policial, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
PIC.

Campinas, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA